

宁夏银川市二十一小智慧互动教学设备采购项目 采购合同书

计划编号：2019NCZ001361W 采购编号：RBC-YC-1906009

甲方（需方）：宁夏银川市二十一小

乙方（供方）：科大讯飞股份有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》和有关政府采购法规，依据宁夏银川市二十一小智慧互动教学设备采购项目公开招标文件及投标书，经甲乙双方商定，同意按如下条款和条件签订本合同。

一、合同标的物及价格

（一）乙方按照投标文件向甲方提供以下产品。

序号	货物名称	型号规格	原产地和制造商名称	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	课程与资源应用系统	讯飞皆成，讯飞皆成智慧学习平台系统 V1.0	安徽合肥，安徽讯飞皆成软件技术有限公司	套	13000	16	208000
2	练习与反馈系统	讯飞皆成，讯飞皆成全过程动态评价与教学系统 V1.0	安徽合肥，安徽讯飞皆成软件技术有限公司	套	6300	16	100800
3	智能教学系统	讯飞皆成，讯飞皆成智能教学系统 V1.0	安徽合肥，安徽讯飞皆成软件技术有限公司	套	3000	16	48000
4	课堂数据评价分析系统	讯飞皆成，讯飞皆成课堂数据评价分析系统 v1.0	安徽合肥，安徽讯飞皆成软件技术有限公司	套	3200	16	51200
5	教室版软件	讯飞皆成，皆成智慧课堂教室版软件 V1.0	安徽合肥，安徽讯飞皆成软件技术有限公司	套	20000	16	320000

6	教室智能终端	科大讯飞, XFWLPT-B02	安徽合肥, 科大讯飞股份有限公司	台	8000	16	128000
7	智能互动反馈系统	讯飞皆成, 皆成智慧课堂教师版软件 V1.0	安徽合肥, 安徽讯飞皆成软件技术有限公司	套	1350	16	21600
8	教师智能终端	联想, MIIX525	北京, 联想(北京)有限公司	套	6000	16	96000
9	学生版软件	讯飞皆成, 讯飞皆成学生端系统 V1.0	安徽合肥, 安徽讯飞皆成软件技术有限公司	套	780	960	748800
10	学生智能终端	荣耀, KOB-W09 科大讯飞, 讯飞定制	广东东莞, 华为终端(东莞)有限公司	台	880	960	844800
11	集成费用	科大讯飞, 讯飞定制	安徽合肥, 科大讯飞股份有限公司	套	0	1	0
12	合计(元)						2567200

(二) 乙方所提供的产品必须是原厂原包装, 质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准, 与投标文件参数要求完全一致。

(三) 甲方有权获得本合同项下软件产品的使用权, 软件的著作权仍归乙方或原权利人所有。

(四) 以上产品最终用户为宁夏银川市二十一小。如违反该条款约定, 由甲方承担合同价款15%违约金。

(五) 乙方必须于合同生效之日起30个工作日内将上述清单所列的货物送至甲方指定的地点安装调试完成。

(六) 赠送上海大执电气科技有限公司生产的充电车(3H-USB60) 16 台(单价 5500 元, 合计 88000 元)。

二、质量保证及服务约定

(一)硬件产品自到货签收之日起,本合同项下的硬件产品质保期为【壹】年。质保期内,享受免费保修服务。但乙方不对以下情形的产品损坏负责:因产品被不正确使用、擅自改变配置及其他不可预见的人为原因造成的产品损坏。

(二)软件产品自验收之日起,本合同项下的软件产品质保期为【叁】年。质保期内,享受软件产品免费升级服务。质保期后的两年内保证同产品体系下软件可继续正常使用。

(三)对于因第三方原因导致故障的,乙方积极配合甲方解决,但由此发生的一切费用均由甲方承担。

(四)乙方负责向产品最终用户提供安装、入校培训、运维、售后等服务,并确保产品及时投入正常使用。甲方应协助配合乙方完成相关服务,提供安装必要的环境和便利的工作条件。

三、知识产权保护及保密

(一)甲方应保护乙方所提供软件产品的知识产权不受侵犯,甲方不得进行任何形式的非法复制或分发、反编译、跟踪、逆向工程及分析手段获取中间数据及结果。

(二)除非已经为公众知晓,在本合同项下接触到的合作对方的信息,包括但不限于客户资料、统计数据、计算机运行系统的资料等,均构成对方的商业秘密。除非法律法规要求或取得对方事先书面同意,否则不得对外披露。

(三)甲乙双方的保密义务不因本协议的解除、终止、撤销、无效而解除。本合同所标明的货品单价和总价仅限于本合同内执行,为保证乙方的正常销售,甲方不得对其他单位或个人透露本合同所涉及的产品价格。

四、交付与验收

(一)初验

1.乙方必须在到货的同时,向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范等资料。

2.甲方初步验收时仅就设备的数量、是否具有合格证明,设备规格参数是否与投标文件一致进行查验。

（二）最终验收

- 1.验收时提供硬件合格证书、软件正版证书、相关材料的检验证书。
- 2.乙方提供的产品必须与宁夏教育云平台无缝对接（智慧课堂产品与教育云平台统一身份认证，智慧课堂过程性教学数据与宁夏教育云平台无缝对接）。
- 3.乙方应在产品安装调试并符合要求后的 5 个工作日内向甲方提出书面验收申请。甲方接到书面验收申请后 7 个工作日内组织专家验收。
- 4.甲方按照投标文件的相关参数要求验收合格后在《政府采购验收报告》上签名、加盖单位的公章交给乙方。
- 5.甲方按照投标文件的相关参数要求验收不合格时，由乙方按照投标文件要求整改，乙方应在完成整改后 5 个工作日内向甲方提出第二次验收申请，甲方在接到书面验收申请后 7 个工作日内组织专家二次验收，验收合格后在《政府采购验收报告》上签名、加盖单位的公章交给乙方。
- 6.第二次验收不合格，依据招标法的相关规定解除合同，并申报废除本次中标的单位，甲方不承担由此造成的任何损失。

五、付款

（一）合同总价款大写：贰佰伍拾陆万柒仟贰佰元整（2567200 元）。

（二）乙方向甲方提供《中标通知书》、《宁夏银川市二十一小智慧互动教学设备采购项目采购合同书》、《政府采购验收报告》及发票，甲方首次向乙方支付合同价款的 90 %，余款作为质量保证金，质保期（1 年）内无质量、使用问题或乙方已全部妥善解决完质量保证期内的相关质量问题后，经乙方提出书面申请后，提供已经结账的总价款 90%的进账单，甲方确认无误后在 10 日内付清总价款 10%的尾款。

六、违约责任

（一）如因乙方原因不能按合同的规定时间及时交货，从规定的交货日起，每延期一个自然日，乙方应向甲方交纳逾期交货产品价格的 0.1%，但就乙方逾期交货违约金的总额不超过合同总价的 10%，乙方交纳所述违约金

并不免除乙方根据本合同需履行的责任。当乙方应支付的违约金达到合同总价的 10% 时，甲方有权解除合同。解除合同并不影响乙方对上述违约金的支付。

(二) 如因甲方原因不能按合同的规定及时付款，甲方应依照下列条件向乙方支付违约金：应从规定的付款日起，每延期一个自然日，向乙方交纳付款总价的 0.1%。甲方交纳所述违约金并不免除甲方按合同约定付款的责任。当甲方应支付的违约金达到合同总价的 10% 时，乙方有权停止软件服务或者解除合同。解除合同并不影响甲方对上述违约金的支付。

(三) 如守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金时，应书面通知违约方，并说明违约金金额，违约方应在收到通知后的一周内将违约金付给对方。任何一方不得自行用扣发货物或扣发货款的方式来充抵违约金。

(四) 乙方若在 60 日内不能按照投标文件的参数规范要求供货、安装、调试、服务，甲方有权解除本合同，并且按照相关程序申报废除本项目的中标单位。

七、不可抗力

(一) 合同签订后，签约双方任何一方由于水灾、旱灾、风灾、大雪、地震、战争和法律规定的其它不可抗力的事故而影响本合同履行时，则延长履行合同的限期，这一限期应相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

(二) 受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以传真通知对方，并在十天内以特快专递将有关部门出具的证明文件交另一方审阅确认。

(三) 当不可抗力事故停止或消除后，受事故影响方应尽快通知另一方，并以特快专递证实。如不可抗力的影响连续三十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的履行问题，并尽快达成协议。

八、争议的解决方式

双方在此同意，做出最大努力友好解决由本合同产生的或与本合同相关的发生在双方间的任何争议。如果协商未果，按照诉讼程序可向人民法院提起诉讼。

九、合同的生效和终止

(一) 本合同自双方签字盖章之日起生效。

(二) 双方任何一方未取得另一方书面同意, 不得将本合同项下的任何权利或义务转让给第三者。

(三) 甲乙双方各自的责任和义务均履行完毕后, 本合同即终止, 双方另有书面约定的除外。

十、其它

(一) 本合同壹式【四】份, 甲方执【贰】份, 乙方、政府采购中心各执【壹】份, 具有同等法律效力。

(二) 未尽事宜及变更事项, 双方协商一致可签署书面补充合同, 补充合同与本合同具有同等法律效力。

(三) 本合同附件需双方盖章确认, 如有附件, 附件与合同正文有同等法律效力。

(四) 招标文件、投标文件、中标通知书都是本合同不可分割的一部分, 具有同等法律效力。

甲方: (盖章) 宁夏银川市二十一小

授权代表: (签字)

税 号: 12640000454002537M

开 户 行: 宁夏银行湖滨支行

银行帐号: 130010188900023168

地 址: 银川市兴庆区民族北街 88 号

签署日期: 2019.9.23

乙方: (盖章) 科大讯飞股份有限公司

授权代表: (签字)

税 号: 91340000711771143J

开 户 行: 交通银行合肥高新区支行

银行帐号: 34131300001014100048301001

地 址: 合肥市蜀山区望江西路 666 号

签署日期: